

1500933-17.2020.8.26.0318

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: RENATA HELOISA DA SILVA SALLES

Comarca: Leme

Foro: Foro de Leme

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 08/08/2022

... sentido: "APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE ENTORPECENTES E RESISTÊNCIA - PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - IMPOSSIBILIDADE - Inviável a absolvição se as circunstâncias que envolvem os fatos, a quantidade de drogas, dentre outras, evidenciam a prática do tráfico de entorpecentes - Tendo o conjunto probatório demonstrado com segurança a prática do delito de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Leme

Foro de Leme

Vara Criminal

Rua Bernardino de Campos 770, Leme-SP - cep 13610-901

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1500933-17.2020.8.26.0318 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500933-17.2020.8.26.0318

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2174232/2020 - DEL.POL.LEME, 12469003 - DEL.POL.LEME, 3338/20/807 - DEL.POL.LEME, 2174232 - DEL.POL.LEME

Autor:

Justiça Pública

Réu:

EVERSON IGOR MARIANO MUZA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FELIPE CAVASSO

Vistos.

EVERSON IGOR MARIANO MUZA foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 porque, no a 16 de julho de 2020, por volta das 17h15min, na Rua Benedito L. do Valle, nº 01, Conjunto Habitacional Francisco Coelho, nesta comarca de Leme, trazia consigo, para fins de comércio, 02 pedras contendo cerca de 0,57 gramas de crack (conforme auto de exibição e apreensão de fls. 21/22 e auto de constatação preliminar de fls. 23/24), s , sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

O acusado foi notificado (fls. 82) e apresentou defesa prévia (fls. 75/78).

A denúncia foi recebida (fls. 83).

Durante a instrução foram ouvidas as testemunhas e, ao final, o réu foi interrogado.

Encerrada a instrução, em alegações finais, o Ministério Público requereu a

condenação do réu nos termos da denúncia. A Defesa requereu a absolvição do acusado pela insuficiência de provas, e subsidiariamente, no caso de condenação pelo crime de tráfico, requereu o reconhecimento da atenuante de menoridade relativa do acusado e o reconhecimento da causa de diminuição prevista no parágrafo 4º do artigo 33 da lei 11.343/2006 e substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direito.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A pretensão punitiva é PROCEDENTE.

A materialidade do crime de tráfico de drogas está comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01), boletim de ocorrência (fls. 18/20), auto de exibição e apreensão (fls. 21/22), laudo de constatação provisória (fls. 23/24), laudo químico-toxicológico (fls. 71/74) e pela prova oral colhida sob o crivo do contraditório.

A autoria é certa.

A testemunha Jenniffer Fernandes Sierra, policial civil que realizava diligências e ao passar pelo local dos fatos, quando passaram pela praça em local muito conhecido por se tratar de ponto de venda de drogas, na companhia do GCM Cerbi, avistaram o indiciado e pessoa depois identificada como Miguel, usuário, muito próximos. Foi possível avistar Miguel entregando uma nota de R\$20,00 ao indiciado. Viram o réu dispensando algo ao solo. Diante dos fatos, decidiram realizar a abordagem. Em revista pessoa nada foi localizado em poder de Miguel, ao passo que no bolso do indiciado encontraram a quantia de R\$40,00 e uma pedra de crack, ao seu lado. Miguel deu versões conflitantes falando que ali estava para ver as pessoas soltando pipa e, depois, que iria realizar serviço de pedreiro para uma senhora. Everson disse que estava na praça que morava próximo e que estava com sua filha e as filhas de sua companheira. Na delegacia, o réu confessou o tráfico. Na carteira de Everson na carteira do indiciado havia a quantia de R\$286,00. O réu ainda confessou que já havia vendido 12 pedras de crack naquele dia. Everson estava sempre na praça, mas não realizou abordagem anterior a esses fatos.

No mesmo sentido o testemunho do GCM João Carlos Cerbi Junior.

As declarações em juízo coadunam com aquelas prestadas na fase inquisitorial (fls. 02/03).

Interrogado, o acusado disse que teria comprado uma pedra de crack que estava no bolso. Pagou com uma nota de R\$ 50,00 e o rapaz devolveu R\$ 40,00. Não conhecia os policiais que fizeram sua prisão. Tinha R\$ 286,00 na sua carteira. Não tem passagem pela vara da infância. Não confessou na delegacia e foi o que eles escreveram aquilo. A abordagem foi em frente a sua residência. Não foi mais abordado depois do fato.

Perante a autoridade policial, disse que "Que possui uma filha menor que mora na companhia do declarante e de sua esposa. Que não possui advogado. Que nada tem a reclamar acerca da abordagem policial. Que sua esposa está ciente de sua prisão. Com relação aos fatos afirma que que estava no local dos fatos vendendo drogas quando foi abordado pelos policiais. Os policiais encontraram em poder do declarante uma pedra de crack e outra no chão. Com o declarante havia a quantia de R\$40,00. Esclarece que está muito arrependido do delito, pois não precisa praticar crimes para se manter. Que tem uma boa residência e uma família estruturada, mas devido as más influencias se arriscou na venda de drogas".

Nesta toada, analisada a prova amealhada nenhuma dúvida há que o acusado praticou o crime de tráfico de drogas, as testemunhas policiais apresentaram relatos harmônicos e uníssonos em todas as oportunidades nas quais foram ouvidos. Anoto que não vislumbro razão para que as testemunhas policiais intencionassem prejudicar o acusado e imputar a prática de grave crime.

Nesse sentido: "APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES E RESISTÊNCIA - PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - IMPOSSIBILIDADE - Inviável a absolvição se as circunstâncias que envolvem os fatos, a quantidade de drogas, dentre outras, evidenciam a prática do tráfico de entorpecentes – Tendo o conjunto probatório demonstrado com segurança a prática do delito de resistência, inviável a absolvição – Não se pode negar valor aos depoimentos de policiais quando os mesmos são essencialmente harmônicos e não se vislumbra nenhuma razão para incriminarem

injustamente o réu - Recurso parcialmente provido, somente para reconhecer a circunstância atenuante da menoridade relativa, sem repercussão, todavia, na pena final aplicada. " (TJSP; Apelação Criminal 1500329-96.2021.8.26.0552; Relator (a): Luis Augusto de Sampaio Arruda; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Leme - Vara Criminal; Data do Julgamento: 05/08/2022; Data de Registro: 05/08/2022)

Lado outro, o acusado confessou à prática delitiva na delegacia, mencionando, inclusive, que estava arrependido, já que não precisava praticar crimes. O negativa em juízo foi apenas uma tentativa de fugir da aplicação da lei penal, estando o conjunto probatório harmônico, indicando o tráfico praticado pelo réu. Assim, ausentes causas excludentes de ilicitude e culpabilidade, passo a dosimetria das penas.

Na primeira fase de dosimetria, ausentes circunstâncias judiciais a serem valoradas negativamente, fixo a pena-base no mínimo legal - 05 anos de reclusão e pagamento de 500 dias-multa.

Na segunda fase, verifico presente as atenuantes de menoridade relativa e confissão espontânea, mas em atenção à súmula 231 do STJ, que veda a aplicação da pena aquém do mínimo legal, mantenho a pena em seu patamar mínimo.

Na terceira fase, presente a causa de redução prevista no parágrafo 4º do artigo 33, reduzo a pena em 2/3 e fixo a pena definitiva em 01 ano, 10 meses e 15 dias de reclusão e pagamento de 180 dias-multa.

Fixo o regime semiaberto para início do cumprimento da pena. Ressalte-se que os delitos de tráfico de entorpecentes são daqueles que contribuem para a desagregação da família e da sociedade, sendo responsáveis pela degeneração física e moral do indivíduo, funcionando como delito propagador e incentivador de outros diversos. Ademais, trata-se de droga (crack) de grande poder viciante e degenerador de personalidade.

Ausentes os requisitos previstos no art. 44 do Código Penal, deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, pois não reputo a medida socialmente recomendável. Pelos mesmos motivos, ausentes os requisitos previstos no art. 77 do Código Penal, deixo de suspender a pena privativa de liberdade.

A respeito, já se manifestou a jurisprudência: " APELAÇÃO CRIMINAL TRÁFICO DE ENTORPECENTES RECURSO MINISTERIAL VISANDO O AFASTAMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/06 PARCIAL ACOLHIMENTO. - Sendo o réu primário e sem maus antecedentes e inexistindo provas de que se dedique à atividade criminosa, aplicável o disposto no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06. Contudo, tendo em vista a quantidade de drogas apreendidas e as demais circunstâncias do delito, as quais revelam não se tratar o réu de ínfimo e eventual traficante, adequada a redução da pena, com fundamento no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, no patamar de 1/6. Recurso Ministerial parcialmente provido, para majorar as penas aplicadas, afastar a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritiva de direitos e para, em cumprimento ao determinado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Habeas Corpus n.º 596.603/SP, fixar o regime inicial semiaberto. (TJSP; Apelação Criminal 1500972-93.2019.8.26.0594; Relator (a): Luis Augusto de Sampaio Arruda; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Bauru - 4ª Vara PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO Embargos de Declaração Criminal nº 1500469-69.2021.8.26.0540/50000 -Voto nº 2205 14 Criminal; Data do Julgamento: 10/09/2021; Data de Registro: 10/09/2021). Ausentes informações acerca da condição econômica do acusado, fixo cada dia-multa no mínimo legal.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão acusatória para CONDENAR o acusado EVERSON IGOR MARIANO MUZA como incurso nas sanções do artigo 33, parágrafo 4º, da lei nº 11.343/06 a pena privativa de liberdade de 01 ano, 10 meses e 15 dias de reclusão, a ser resgatada no regime semiaberto.

Autorizo o apelo em liberdade, pois assim respondeu à acusação.

Já autorizada a incineração da substância apreendida (fls. 41).

Após o trânsito em julgado, expeçam-se as comunicações necessárias para o cumprimento das sanções impostas.

Sentença publicada em audiência, as partes saem intimadas.

Leme, 01 de agosto de 2022.

RENATA HELOISA DA SILVA SALLES
JUÍZA DE DIREITO

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA